අංක ඒ 20 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

පොලිසියේ ආරක්ෂා භාරයේ සිටින තැනැත්තන් පිළිබඳ නීතිරීති

පොලිසිය සතු යුතුකම් හා අන් අඛංගුවේ සිටින අයට ඇති අයිතිවාසිකම්

සිරභාරයේ සිටින තැනැත්තකු චරදකරු කරනු ලැබූ සිරකරුවකුගේ තත්ත්වයේ සිටින්නකු නොවන බවත්, ආරක්ෂා භාරය ගැන සලකා ඔහු ගැන සෑම අතකින් ම සැලකිලිමත් විය යුතු බවත් සෑම පොලිස් නිලධාරියකු ම මතක තබා ගත යුතු ය. ඉදින් සිරභාරයේ සිටින තැනැත්තකු කෑම බීම, ශයනාසනාදී විශේෂ පහසුකම් ඉල්ලා සිටිය හොත්, එම ඉල්ලීම ගැන ඉතා ඕනෑකමින් සලකා බැලිය යුතු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් කාර්ය භාර නිලධාරියාගේ උපදෙස් සෙවිය යුතු ය. ආරක්ෂා භාරයට හානියක් නොවෙතොත් කාර්ය භාර නිලධාරියා එම පහසුකම් සැලසිය යුතු ය.

2. **සිර භාරයට ගැනීම්.** (ඒ) සිර භාරයට ගැනීම, හැකිතාක් දුරට ම සාහසික ක්‍රියාවලින් තොරව කළ යුතු ය. සිර භාරයට ගැනීමට පෙර හෝ ඉන් පසුව හෝ යම් සාහසික තැනැත්තකු මැඩ පැවැත්වීමට බලය පාවිච්චි කිරීම අවශ්‍ය වූ විට, ඉඳුරා ම අවශ්‍ය වන තරමට පමණක් බලය පාවිච්චි කළ යුතු ය.

(බී) (i) වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිර භාරයට ගත් තැනැත්තකුට ඇප දීමේ නොමැති නම් අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයකින් තොර ව ඔහු අධිකරණ බලය ඇති මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරිපිටට ඇමිය යුතු ය.

(ii) වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිර භාරයට ගත් කිසිම තැනැත්තකු, සාධාරණ සේ සැලකිය හැකි කාලයකට වැඩියෙන් රඳවා නොගත යුතු ය. සිර භාරයට ගත් ස්ථානයේ සිට මහෙස්ත්‍රාත්වරයා වෙත එන ගමනට අවශ්‍ය කාලය හැරෙන විට ඉහත කී පරිදි රඳවා ගන්නා කාලය කිසි සේත් පැය 24ට වැඩි නොවිය යුතු ය.

(iii) සිර භාරයට ගත් කිසිම තැනැත්තකු ඔහුගේ ම බැඳුම්කරයක් පිට හෝ ඇප පිට හෝ මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ලියවිල්ලකින් දුන් විශේෂ නියෝගයක් යටතේ හෝ මිස කිසි විටෙකත් නිදහස් නොකළ යුතු ය. ශරීර ඇපයක් හෝ ඇපකරුවකු සහිත ඇපයක් අනවශ්‍ය ය යි සලකන තැන්හී, කාර්ය භාර නිලධාරියාගේ විශේෂ නියෝග ලබා ගත යුතු ය.

(iv) වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිර භාරයට ගත් සහ/හෝ නිදහස් කළ සෑම කෙනකුම එසේ සිරභාරයට ගත් බව සහ/හෝ නිදහස් කළ බව කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් අධිකරණ බලය ඇති මහෙස්ත්‍රාත්වරයාට දැනුම් දිය යුතුය.

3. **අත්වලට මාංචු දැමීම.** (ඒ) සිර භාරයට ගත් තැනැත්තන්ට අත් මාංචු දැමීම එහි සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියාගේ අභිමතය පරිදි කළ හැකි ය. අත් අඛංගුවට ගෙන ඇති තැනැත්තා අස්ථානයේ අවමානයට භාජන නොකොට ඔහු පැන යාම වැළැක්වීමට සෑම ආරක්ෂා විධානයක් ම සැලසිය යුතු ය.

(බී) පොලිස් නිලධාරියකු කිසියම් අවස්ථාවක දී සිර භාරයට ගෙන ඇති තැනැත්තකුගේ අත් වලට මාංචු දමන විට, එසේ කිරීමට හේතු දක්වා ඔහු ස්වකීය සටහන් පොතේ හෝ තොරතුරු පොතේ හෝ සටහනක් ලිවිය යුතු ය.

4. **සෝදිසි කිරීම.** (ඒ) සිර භාරයට ගත් සෑම කෙනකු ම එසේ සිර භාරයට ගත් වහා ම සෝදිසි කළ යුතු ය. පොලිස් ස්ථානයකට පැමිණි පස එම තැනැත්තා නැවත සෝදිසි කළ යුතු ය. ඒ අනුව, සටහන් පොතේ ද තොරතුරු පොතේ ද යෝග්‍ය සටහන් ලිවිය යුතු ය. සිර කාමරයේ දැමීමට පළමු, තුවාල ආදියක් වේ නම් ඒ ගැන සටහනක් තොරතුරු පොතේ ලිවිය යුතු ය. සිරභාරයේ සිටින තැනැත්තා වෛද්‍ය නිලධාරියකු හමුවීමට කැමැත්තේ ද නැතහොත් තම ශරීරයේ ඇති යම් තුවාලයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් කිරීමට කැමැත්තේ ද යන වග ඔහුගෙන් විමසිය යුතු ය. ඉදින් ඔහු වෛද්‍ය නිලධාරියකු හමුවීමට හෝ ප්‍රකාශයක් කිරීමට හෝ කැමැත්තේ නම්, කරුණයට ගැළපෙන පරිදි වෛද්‍ය නිලධාරියකු ලබා ගැනීමට හෝ ඔහුගේ ප්‍රකාශය සටහන් කිරීමට හෝ වහාම කටයුතු පිළියෙල කළ යුතු ය.

(බී) සිර භාරයේ සිටින ස්ත්‍රීන් සෝදිසි කිරීම විශ්වාස කටයුතු ස්ත්‍රියක විසින් ම කළ යුතු අතර, විනීත භාවය ගැන ඔවුන් තරයේ ම සැලකිලිමත් විය යුතු ය.

(සී) සිර භාරයට ගත් තැනැත්තකු සෝදිසි කරන විට, ඔහු යමක් සඟවා ගෙන ඇතැයි සැලකිය හැකි කට, හිසකෙස් හා ශරීරයේ අනිකුත් සෑම තැනක් ද සම්පූර්ණයෙන් පරීක්ෂා කළ යුතු ය.

(ඩී) **උසාවි නිලධාරියා විසින් සෝදිසි කිරීම.** උසාවියට භාර වන යම් තැනැත්තකු ළඟ තමාට හෝ අනිකුත් අයට හානියක් වන සේ පාවිච්චි කළ හැකි යම් ආයුධයක් හෝ වෙනත් අන්තරායකාරී දෙයක් සඟවාගෙන ඇතැ යි සැක කිරීමට සෑහෙන හේතු ඇති විට, සිරකරු සිර කුඩුවේ දමීමට පළමු, උසාවි නිලධාරියා විනිශ්චයකාරතුමන් හෝ මහෙස්ත්‍රාත්වරයා විසින් දෙනු ලබන උපදේශයකට යටත් ව ඔහු සෝදිසි කරවිය යුතු ය.

5. **රඳවා ගැනීම.** (ඒ) සිර භාරයට ගත් තැනැත්තකු පොලිස් ස්ථානයකට ගෙනා විට උපදේශා රාජකාරියේ යෙදී සිටින සරයන් හෝ කොස්තාපල් විසින් භාර ගත යුතු අතර එතැන් සිට එම තැනැත්තාගේ භාරය ගැනා ඔහු වග කිව යුතු ය. රඳවා ගත් අය ස්ත්‍රියක් නම් නැයකු හෝ විශ්වාස කටයුතු පාලිකාවක හෝ ඒ අය සමග සිටිය යුතුය.

(බී) හිතවත් කෙනකු හා පණිවුඩ හුවමාරු කර ගැනීමට පොලිස් භාරයේ සිටින සෑම කෙනකුට ම නිදහස ඇත්තේ ය. රාජකාරියේ නියුක්ත පොලිස් නිලධාරියාගෙන් ඉල්ලා සිටි විට මේ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසනු ලැබේ.

(සී) සිර භාරයේ සිටින තැනැත්තන්, පිළිවන් අවස්ථාවල වෙන වෙන ම සිර කාමරවල දැමිය යුතු ය. මේය නොකළ හැකි විට, පිළිවන් අවස්ථාවල දෙදෙනකුට වැඩි ගණනක් එක ම සිර කාමරයේ දැමිය යුතු ය.

(ඩී) සිර භාරයේ සිටින ළමා හා තරුණ අය කවර හේතුවක් නිසා වත්, රඳවා තබනු ලැබූ වැඩිහිටි අය හා එක ම සිරකුඩුවේ නොා දැමිය යුතු ය. කවර ආකාරයකින් වත් එම වැඩිහිටි අය ආශ්‍රය කරන්නට ද ඔවුනට ඉඩ නොදිය යුතු ය.

(ඊ) යටත් පිරිසෙයින් දෙපැයකට වරක් වත් උපදේශා රාජකාරියේ නියුක්ත පොලිස් නිලධාරියා, සිරකාමරවල සිටින තැනැත්තන් බලන්නට යා යුතු ය. උමතු හෝ බීමත් තැනැත්තන් සිටින විට මෙම නිලධාරියා පැය බාගයකට වරක් බැගින් ඔවුන් බලන්නට යා යුතු ය.

(ඇෆ්) දාවල් කාලයේ හෝ රාත්‍රියේ හෝ බීම නිදා ගැනීමට සිදු නොවන පරිදි සිර කාමරවල සිටින සෑම කෙනකුට ම පිරිසිදු පැදුරක් දිය යුතු ය.

(ජී) යම් තැනැත්තකු විසඳ තත්ත්වයෙන් පොලිස් ස්ථානයකට ගෙන ආ විට, රාජකාරියේ නියුක්ත නිලධාරියා එම තැනැත්තා පරීක්ෂා කිරීමට වෛද්‍ය නිලධාරියකු කැඳවිය යුතු ය එසේ නැතහොත් එම තැනැත්තා පරීක්ෂා කරනු සඳහා වහා ම වෛද්‍ය නිලධාරියකු වෙත යවන්නට කටයුතු පිළියෙල කළ යුතු ය. සිදුවූ අනතුරක් නිසා විසඳ වී ඇති සෑම අවස්ථාවක ම එම තැනැත්තා ආරෝග්‍ය ශාලාවකට ගෙන යා යුතු ය.

6. **සිරභාරයේ සිටින තැනැත්තන්ගේ දේපල.** (ඒ) පැළඳ ගෙන ඇති මුදු, කරාබු, ආදී ආභරණ හා පිරිමින්ගේ නම් දිග ටයිපට්, කලිසම් පට්, බඳ පට්, සාළු ආදිය ද ගැහැනුන්ගේ නම් ගවුම් පට්, හිසේ බඳන දිග ලේන්සු ආදී වූ අන්තරායදායක විය හැකි අඳින පළඳින දේවල් ද සිරභාරයට ගත් අය කෙරෙන් ඉවත් කර ගත යුතු ය.

(බී) ඉවත් කර ගත් දේපල පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර, උපදේශා රාජකාරියේ නියුක්ත නිලධාරියා විසින් තොරතුරු පොතේ හා බඩු කුවිතාන්සි පොතේ ද සටහන් කළ යුතු ය. එම බඩු හොඳාකාර මිටියක් කොට බැඳ ලේබලයක් අලවා පොලිස් ස්ථානයේ ආරක්ෂා පෙට්ටියේ තැන්පත් කළ යුතු ය.

(සී) යමෙක් සිර කුඩුවේ දී ඇඳීමට කබාය තබා ගනු කැමැත්තේ නම්, කබායේ සාක්කු, පෝරු ආදිය හොඳාකාර සෝදිසි කොට තිබෙන දෙයක් ඉවත් කිරීමෙන් පසු ඔහුව එය තබා ගන්නට ඉඩ දිය යුතු ය.

7. **සිර භාරයේ සිටින තැනැත්තන්ට දෙන ආහාර.** (ඒ) සිර භාරයේ සිටින තැනැත්තන්ට නිසි පරිදි ආහාර දෙන බවට උපදේශා රාජකාරියේ නියුක්ත නිලධාරියා වග බලා ගත යුතු ය. එම තැනැත්තන්ට දෙන එක් එක් ආහාර වේලක ප්‍රමාණය හා තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සටහනක් ද එය ඉතා සැලකිල්ලෙන් පරීක්ෂා කළ බව ද තොරතුරු පොතේ ලියා තැබිය යුතුය.

(බී) පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාගේ අභිමතය පරිදි, සිර භාරයේ සිටින අයට ඔවුන්ගේ නෑයන් හෝ මිත්‍රයන් විසින් කෑම දිය හැකිය. අවි ආයුධ ආදියක් හෝ අන්තරායකයක යමක් සඟවා ඇද්දැයි, එම තැනැත්තාට බාර දෙන සෑම ආහාරයක් ම ඉතා පරීක්ෂාවෙන් සෝදිසි කළ යුතු ය. කෑම සපයන ලද්දේ කවුරුන් විසින් ද යන වගත් සඳහන් කොට මේ බවට තොරතුරු පොතේ සටහනක් ද ලිවිය යුතු ය.

8. **සිර භාරයේ සිටින තැනැත්තන් භාර ව යෑම.** (ඒ) සිර භාරයේ සිටින කෙනකු වැසිකිළියට එක්ක යන ලෙස ඉල්ලා සිටි විට නිසි භාරකරුවකු ඇති ව ඔහු කැඳවා ගෙන යා යුතු ය. එම භාරකරු ඒ තැනැත්තාට ඇසට පෙනෙන තෙක් මානයෙන් ඉවත් වන්නට ඉඩ නොා දිය යුතු ය.

(බී) පැන යන්නට හෝ සැහැසි වන්නට ඉඩ ඇති කෙනකු කැටුව යෑමට සෑහෙන තරම් බලවත් ආරක්ෂකයන් සොයන්නට සැලකිලිමත් විය යුතු ය.

(සී) කරදරකාර හෝ සැහැසි තැනැත්තකු වෙනත් කෙනකු සමග එක් කොට අත් මංචු නොදැමිය යුතු ය.

(ඩී) ළමා හා තරුණ අය වැඩිහිටි පිරිමි වරදකරුවන් සමග එකට උසාවියට නොා යැවිය යුතු ය.

(ඊ) සිර භාරයේ සිටින තැනැත්තන් භාර ව ඔවුන් කැටුව යන ආරක්ෂකයන්, ළඟ ම සිට මේල්ල කර ගත හැකි තරමට වඩා ඈතට යන්නට හෝ පසු වී එන්නට හෝ කවර ආකාරයකින්වත් නොපෙනී ඉන්නට හෝ කිසි විටෙකත් ඔවුන්ට ඉඩ නොා දිය යුතු ය.

(ඇෆ්) එම තැනැත්තන් දුම්රියෙන් එක්ක යන විට, විශේෂයෙන් ම දුර ගමනක් නම්, ආරක්ෂාවට එක් නිලධාරියකුට වැඩියෙන් සිටිය යුතු ය. එවිට වරකට ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනකුට නිදා ගත හැකි ය.

(ජී) දුම්රිය වේදිකාවල දී හා දුම්රියවල දී විශේෂයෙන් පරිස්සම් විය යුතු ය. රිය මැදිරියක කවුළුවකින් හිස පිටතට දැමීමට එසේ ගෙන යනු ලබන තැනැත්තකුට ඉඩ නො දිය යුතු ය.

(එච්) දුම්රිය මැදිරියකින් හෝ වෙනත් වාහනයකින් බසින විට, ආරක්ෂකයා පළමු ව බසින තුරු වෙනත් අය කිහිප දෙනකු ඒ ආරක්ෂා පිට ගෙන යනු ලබන තැනැත්තා පිටපසින් සිටින ලෙස පොලිස් නිලධාරියා කටයුතු පිළියෙල කළ යුතු ය.

(අයි) බලවත් ම හේතුවක් ඇත් නම් මිස, පොලිස් භාරයේ සිටින තැනැත්තකු වැඩි දුර පරීක්ෂණ සඳහා පොලිස් ස්ථානයෙන් පිටත නො යැවිය යුතු ය. එසේ යවන විට ද, ඔහුගේ භාරය සුරක්ෂිත වන පරිදි ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂකයන් ඇති ව ම යැවිය යුතු ය.

(ජේ) ස්ත්‍රියක ආරක්ෂාව යටතේ ගෙන යන විට නැයකු හෝ විශ්වාස කටයුතු පාලිකාවක් හෝ එම තැනැත්තිය කැවුව යා යුතු ය.

9. **අන්තරායකාරී තැනැත්තෝ—එම තැනැත්තන් උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීම.** අන්තරායකාරී තැනැත්තන් උසාවියට ඉදිරිපත් කරන විට, එම තැනැත්තන්ගේ භාරය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ආරක්ෂා විධිවිධාන අවශ්‍ය බව පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා උසාවි නිලධාරියාට ලියවිල්ලකින් දනුම් දිය යුතු ය. එම තැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් පරිස්සම් වන හැටියට ද උසාවි නිලධාරියා එපරිද්දෙන් ම ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක නිලධාරියාට කල්තබා ලියවිල්ලකින් දන්වා තැබිය යුතු ය. මෙම දැන්වීම සිවිර කිරීම 188 දරන පොලිස් පෝරමය සුදුසු අන්දමින් සංශෝධනය කිරීමෙන් කළ යුතු වන අතර, හැකි තරම් ඉක්මනින් ඒ ඒ බන්ධනාගාර අධිකාරීන් වෙත යවනු සඳහා එය පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් පළාතේ හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

පිස්කල්, නියෝජ්‍ය පිස්කල් හෝ බන්ධනාගාර අධිකාරී විසින් පොලිස් ස්ථානයක කවර කාර්ය භාර නිලධාරියකුගෙන් හෝ ඉල්ලුම් කළ විට එබඳු අන්තරායකාරී තැනැත්තන් සඳහා පොලිස් ආරක්ෂාව සැලසිය යුතු ය.

10. **ඇප දිය හැකි වරදක දී ඇපදීම** (ඒ) ඇපදිය හැකි වරද වලට චෝදනා ලබා ඇති සිරි භාරයේ සිටින තැනැත්තන්, පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් හැකිතාක් ඉක්මනින් ඇප පිට නිදහස් කළ යුතු ය. සිවිර කාර්ය භාර නිලධාරියා නැත් නම් උපදේශ රාජකාරියේ නියුක්ත නිලධාරියා ඊළඟට සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියාගෙන් උපදෙස් ලබා ගත යුතු ය.

(බී) ඇපදීම ප්‍රතික්ෂේප කරන විට කාර්ය භාර නිලධාරියා ඊට හේතු තොරතුරු පොතේ වහාම සටහන් කළ යුතු ය. සැකයක් ඇතොත් ඔහු වහා ම තම සමීපස්ථ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා විමසා නියෝග ලබා ගත යුතු ය.

11. **වෙනත් දෙපාර්තමේන්තුවල නිලධාරීන් විසින් පොලිස් ස්ථානවලට ගෙන එනු ලබන සිරකරුවෝ.** දුම්රිය, ආහාර පාලන, සුරා බදු, මහා නගර සභා හෝ වෙනත් දෙපාර්තමේන්තුවල නිලධාරීන් තමන්ගේ නඩුවල චෝදනා ලත් තැනැත්තන් පොලිස් ස්ථානවලට ගෙන එන සෑම අවස්ථාවකම හැකිතාක් ඉක්මනින් ඔවුන් ඇපපිට නිදහස් කළ යුතු ය. එතෙකුදු වුවත් ඇප දෙන ඇපකාරයකු ඉදිරිපත් නො වුවහොත් පොලිසිය ඔවුන් උසාවියට ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එම තැනැත්තන් පොලිසිය භාරයේ සිටින කාල පොලිසිය විසින් ඔවුන්ට කෑම දිය යුතු ය. ඒ දරන ලද වියදම් පොලිසියේ සම්මත වැය මුදල් වලින් පියවා ගත යුතු ය.